

TRIBUNAL PLENO – SESSÃO: 23/07/2025

CAUTELAR EM PROCEDIMENTOS DE CONTRATAÇÃO

SEÇÃO MUNICIPAL

(M-001)

Processos: TC-008738.989.25-0;TC-009077.989.25-9.

Representantes: Ivani Ferreira dos Santos; Adriano de Souza Lustosa.

Representada: Prefeitura Municipal de Praia Grande.

Responsável: Alberto Pereira Mourão – Prefeito.

Assunto: Representações com pedido de medida cautelar em face da Concorrência Pública nº 002/2025, promovida pela Prefeitura Municipal de Praia Grande, objetivando a contratação de empresa para outorga de concessão dos serviços de depósito (guarda), operação e gestão de pátios, com estrutura de transporte (guinchos) para remoção, recolhimento, apreensão, de veículos, equipamentos, caçambas e embarcações, apreendidos, removidos e recolhidos, em razão de infrações à legislação de trânsito ou de abandono na via pública; em situação irregular, contrariando o código de trânsito brasileiro, no âmbito do município de praia grande, e apoio a ações de fiscalização de trânsito e suporte aos leilões, conforme Termo de Referência (Anexo I) do presente edital e seus anexos.

Valor Total Estimado: R\$ 12.139.178,20 (Doze milhões, cento e trinta e nove mil, cento e setenta e oito reais, e vinte centavos).

Procurador de Contas: Celso Augusto Matuck Feres Júnior.

Advogada: Ivani Ferreira dos Santos (OAB/SP 268.753).

EMENTA: CAUTELAR EM PROCEDIMENTOS DE CONTRATAÇÃO. LICITAÇÃO. CONCORRÊNCIA. INFORMAÇÕES INDISPENSÁVEIS À CORRETA ELABORAÇÃO DE PROPOSTAS. ESTIMATIVAS DE CUSTOS. SUBCONTRATAÇÃO DO OBJETO. PRAZO PARA INÍCIO DOS SERVIÇOS. PROCEDÊNCIA PARCIAL.

MÉRITO

1. RELATÓRIO

1.1. Trata-se de representações de **IVANI FERREIRA DOS SANTOS** e **ADRIANO DE SOUZA LUSTOSA**, com pedido de medida cautelar em face da Concorrência Pública nº 002/2025, promovida pela **PREFEITURA MUNICIPAL DE PRAIA GRANDE**, objetivando a contratação de empresa para

outorga de concessão dos serviços de depósito (guarda), operação e gestão de pátios, com estrutura de transporte (guinchos) para remoção, recolhimento, apreensão, de veículos, equipamentos, caçambas e embarcações, apreendidos, removidos e recolhidos, em razão de infrações à legislação de trânsito ou de abandono na via pública; em situação irregular, contrariando o código de trânsito brasileiro, no âmbito do município de praia grande, e apoio a ações de fiscalização de trânsito e suporte aos leilões, conforme Termo de Referência (Anexo I) do presente edital e seus anexos.

1.2. A Representante **Ivani Ferreira dos Santos**, em linhas gerais, critica os seguintes aspectos do edital:

a) Aglutinação de serviços de naturezas distintas, sendo o edital omissivo quanto à possibilidade de subcontratação;

b) Ausência de previsão dos custos de alguns itens na planilha orçamentária, a exemplo de óleo diesel, manutenção e limpeza de pátio, desinsetização, locação de empilhadeira, manutenção predial e manutenção mecânica, prejudicando a elaboração de propostas.

1.2.1. O Representante **Adriano de Souza Lustosa**, por sua vez, volta-se contra os seguintes pontos:

c) Carência de justificativa técnica e legal para realização da concorrência na forma presencial (exceção), em detrimento da modalidade eletrônica (regra);

d) Fragilidade dos estudos de viabilidade econômico-financeira;

e) Prazos contraditórios e insuficientes de disponibilização do objeto e de implantação das operações de remoção e depósito.

1.3. Nestes termos, requerem a suspensão liminar do procedimento licitatório e, ao final, o acolhimento de suas impugnações com a determinação de retificação do instrumento convocatório.

1.4. Foi deferida a medida liminar de suspensão do certame e determinado o processamento da matéria como cautelar em procedimentos de contratação, fixando-se o prazo de 10 (dez) dias à **PREFEITURA MUNICIPAL DE PRAIA GRANDE**, para apresentação de cópia integral do edital e justificativas, para o exame previsto no artigo 171, §1º, da Lei nº 14.133/21, sendo a medida posteriormente referendada pelo E. Tribunal Pleno.

1.5. A Representada apresentou justificativas nos autos (evento 36).

1.6. O **Departamento de Instrução Processual Especializada – DIPE** e o **Ministério Público de Contas**, concluíram pela **procedência parcial** das representações (eventos 49 e 55).

É o relatório.

TRIBUNAL PLENO
TC-008738.989.25-0
TC-009077.989.25-9

SESSÃO: 23/07/2025

CAUTELAR EM PROCEDIMENTOS DE CONTRATAÇÃO

SEÇÃO MUNICIPAL

2. VOTO

2.1. Representações de **IVANI FERREIRA DOS SANTOS** e **ADRIANO DE SOUZA LUSTOSA**, com pedido de medida cautelar em face da Concorrência Pública nº 002/2025, promovida pela **PREFEITURA MUNICIPAL DE PRAIA GRANDE**, objetivando a contratação de empresa para outorga de concessão dos serviços de depósito (guarda), operação e gestão de pátios, com estrutura de transporte (guinchos) para remoção, recolhimento, apreensão, de veículos, equipamentos, caçambas e embarcações, apreendidos, removidos e recolhidos, em razão de infrações à legislação de trânsito ou de abandono na via pública; em situação irregular, contrariando o código de trânsito brasileiro, no âmbito do município de praia grande, e apoio a ações de fiscalização de trânsito e suporte aos leilões, conforme Termo de Referência (Anexo I) do presente edital e seus anexos.

2.2. As análises do instrumento convocatório pelos órgãos técnicos especializados deste E. Tribunal e Ministério Público de Contas apontam a necessidade aprimoramento do edital, que apresenta deficiência quanto às informações disponibilizadas e estimativas de custos dos serviços, prejudicando a adequada elaboração de propostas.

2.3. Nesse sentido, a instrução processual confirma a existência de significativas omissões na planilha de custos, de itens essenciais para a operacionalização mensal dos serviços, a exemplo dos destacados pela Representante na inicial - óleo diesel, manutenção e limpeza de pátio,

desinsetização, locação de empilhadeira, manutenção predial e manutenção mecânica.

Como apontado na manifestação especializada da DIPE, a falta de dados claros e atualizados sobre projeção de despesas força os licitantes a elaborarem seus Planos de Negócios e Planilhas Financeiras "no escuro", gerando incerteza e aumentando o risco para os participantes, comprometendo, assim, a ampla competitividade e a isonomia do certame, em desacordo com os princípios basilares das licitações. Adicionalmente, propostas elaboradas sem uma base de custos operacionais clara podem resultar em valores superestimados, prejudicando a obtenção da proposta mais vantajosa para a Administração, ou em propostas subdimensionadas, levando à inexecutabilidade do contrato, e à interrupção do serviço público.

Deste modo, a Prefeitura de Praia Grande deverá complementar o edital com previsão de todos os itens e serviços necessários à execução do objeto, acompanhados dos respectivos custos estimados, reforçando, em conjunto, o estudo de viabilidade econômico-financeira, afetado pelas omissões detectadas.

2.3. Na mesma linha, a fim de suprimir contradição do ato convocatório, deverá disciplinar com clareza e objetividade sobre a possibilidade ou não de subcontratação parcial do objeto, e as respectivas parcelas abrangidas em caso positivo.

2.4. Além disso, constatadas contradições e insuficiência dos prazos para disponibilização dos equipamentos e início dos serviços, que deverão sanadas, mediante concessão de lapsos suficientes e que não representem empecilho ao atendimento pontual.

2.5. Por outro lado, filio-me à instrução unânime quanto à improcedência das críticas sobre a utilização de modalidade presencial para realização do certame, considerando a incompatibilidade do sistema com o critério de julgamento pela maior oferta, e aventada aglutinação de itens de naturezas distintas no objeto, afastada pelos benefícios da gestão unificadas dos serviços e permissão de consórcios.

2.6. Por fim, alerto a Prefeitura de Praia Grande sobre as recomendações lançadas nas análises técnicas dos autos, a fim de potencializar o sucesso da contratação.

2.7. Ante o exposto, acompanhado do Departamento de Instrução Processual Especializada – DIPE e do Ministério Público de Contas, **VOTO** pela **PROCEDÊNCIA PARCIAL** das representações e, com fundamento no §3º do artigo 171 da Lei Federal nº 14.133/21, determino à **PREFEITURA MUNICIPAL DE PRAIA GRANDE** que, caso prossiga com o certame, retifique o edital, de forma a: **a)** Disponibilizar todas as informações sobre o objeto, acompanhadas dos respectivos custos estimados; **b)** Definir com clareza sobre a possibilidade de subcontratação do objeto; **c)** Conceder prazo suficiente para a disponibilização dos equipamentos e início dos serviços.

A reformulação do edital é, portanto, medida que se impõe, em consonância com todos os aspectos desenvolvidos no corpo do voto ora proferido, com a consequente publicação do novo texto do ato convocatório e reabertura do prazo legal para oferecimento das propostas.

Por fim, arquivem-se os procedimentos eletrônicos, após o trânsito em julgado da decisão.

Silvia Cristina Monteiro Moraes
Conselheira Substituta – Auditora